

Urteil

Az. 5 O 612/26

verkuendet am 11.05.2027

Tenor

1. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an den Klaeger 27.900,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen. Im Uebrigen (Geburtstagszahlung 800,00 EUR) wird die Klage abgewiesen.
2. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, an den Klaeger 30.000,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
3. Der Beklagte zu 3 wird verurteilt, an den Klaeger 19.800,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
4. Die Kosten werden verhaeltnismaessig geteilt.

Entscheidungsgruende

Die Uebertragung des BMW X3 erfolgte unentgeltlich, da nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme keine vertraglich geschuldete, wertentsprechende Gegenleistung der Beklagten zu 1 feststellbar ist; gelegentliche Ablagearbeiten reichen hierfuer nicht aus. Die Geburtstagszahlung von 800,00 EUR faellt demgegenueber unter das Gelegenheitsgeschenkprivileg des Paragraf 134 Abs. 2 InsO und ist nicht anfechtbar. Die Kenntnis-Argumentation der Beklagten zu 2 ist fuer Paragraf 134 InsO unerheblich; die fuenf innerhalb der Vierjahresfrist liegenden Ueberweisungen sind in voller Hoehe zurueckzugewaehren. Der Beklagte zu 3 ist als Empfaenger der Zuwendung passivlegitimiert, da er durch die Drittzahlung von seiner Werklohnschuld befreit wurde; eine Gegenleistung ist nicht bewiesen.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht